

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14653 - พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
14654/2555 โจทก์
นายทวย ไม่มีนามสกุล กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 212

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

จำเลยที่ 3 ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อและประสานงานการขายเฮโรอีนทั้งสองครั้ง ระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับดาบตำรวจ ณ. ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งส่งมอบเฮโรอีน ของกลางและรับเงินค่าเฮโรอีน จำเลยที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน

โจทก์มีคำขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ติดต่อกันทั้งสองสำนวน แม้เป็นคดีที่รวมพิจารณาเข้าด้วยกัน และศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตทั้งสองสำนวนก็นับโทษติดกันได้

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสำนวนว่า โจทก์ เรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 3

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 97, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 62, 81 ริบเฮโรอินและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง นับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย. 1905/2547 ของศาลชั้นต้น เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามกฎหมาย

สำนวนหลังโจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 62, 81 ริบเฮโรอินของกลาง นับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ย. 1904/2547 ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพ โดยจำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อและจำเลยที่ 2 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษ

จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 81 จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง วรรคสาม (3), 66 วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง วรรคสาม (3), 66 วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เรียงกระทงลงโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 4 เดือน ฐานเป็นคนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 4 เดือน ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกับฐาน ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีโทษเท่ากัน ลงโทษฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 แต่เพียงกระทงเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 1 และที่ 3 ฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกับฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทมีโทษเท่ากัน ลงโทษฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 แต่เพียงกระทงเดียว ให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตแล้วไม่อาจเพิ่มโทษได้อีก จึงคงประหารชีวิตจำเลยที่ 2 สถานเดียว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 2 เดือน ฐานเป็นคนต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 2 เดือน ฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต และจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตทั้งสองกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52 (2) ทางนำสืบของจำเลยที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 3 ตลอดชีวิตทั้งสองกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52 (1) ศาลพิพากษาจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต ไม่อาจนำโทษข้อหาอื่นมารวมกันอีกได้ จึงคงจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิตสถานเดียว ริบเฮโรอินและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 3 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์มีพยานตำรวจเอกชยพจน์ และดาบตำรวจณัฐพล ผู้ร่วมจับกุมจำเลยทั้งสามเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า เมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2546 พ้นตำรวจเอกชยพจน์ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจำเลยที่ 3 ติดต่อหาลูกค้าซื้อเฮโรอีนและตรวจสอบแล้วพบว่าจำเลยที่ 3 มีประวัติเป็นผู้ค้ายาเสพติด พ้นตำรวจเอกชยพจน์จึงมอบหมายให้ดาบตำรวจณัฐพลปลอมตัวเป็นพ่อค้าเข้าล่อซื้อ ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2546 ดาบตำรวจณัฐพลพบจำเลยที่ 3 ครั้งแรกโดยสายลับแนะนำที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีการเจรจาซื้อขายเฮโรอีนและมอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่กันและกัน วันที่ 3 มิถุนายน 2546 ดาบตำรวจณัฐพลไปพบจำเลยที่ 3 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จำเลยที่ 3 พานางซ้อสองมาด้วย และบอกว่านางซ้อสองเป็นเจ้าของเฮโรอีน มีการเจรจาซื้อขายเฮโรอีนกัน ต่อมาเดือนเมษายน 2547 จำเลยที่ 3 โทรศัพท์ติดต่อดาบตำรวจณัฐพลเสนอขายเฮโรอีนให้ พ้นตำรวจเอกชยพจน์จึงประสานงานกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทยเพื่อขอการสนับสนุนเงินล่อซื้อ 300,000 บาท ดาบตำรวจณัฐพลติดต่อนัดพบจำเลยที่ 3 ที่โรงแรมวังทอง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 เมษายน 2547 ครั้นถึงวันนัดพยานทั้งสองกับพวกเดินทางไปตามนัด จำเลยที่ 3 ขอดูเงินจากดาบตำรวจณัฐพลแล้วบอกว่าจะเอาเฮโรอีนมาส่งให้ที่ห้อง 726 ให้ดาบ

ตำรวจฉกฉวยทรัพย์ที่ห้อง 730 จำเลยที่ 3 รับเงินจำนวน 300,000 บาท และกุญแจห้อง 726 ไป ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานตำรวจชุดสะกดรอยรายงานพันตำรวจเอกชยพจน์ว่าจำเลยที่ 3 ข้ามไปในเขตสหภาพพม่า เวลา 13 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจชุดสะกดรอยรายงานว่าจำเลยที่ 1 นำสิ่งของเข้าไปไว้ในห้อง 726 จากนั้นจำเลยที่ 3 นำกุญแจห้อง 726 มาคืนให้แก่ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์และบอกว่าเอาของไว้ในห้องแล้ว ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์ตรวจดูแล้วพบเฮโรอีน 2 แท่ง อยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง ต่อมาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากจำเลยที่ 3 ว่า เฮโรอีนอีก 10 ตัว พร้อมจะส่งจึงนัดพบกันที่โรงแรมวังทองเช่นเดิม พันตำรวจเอกชยพจน์ติดต่อขอยืมเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 3,000,000 บาท วันที่ 28 เมษายน 2547 ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์พบกับจำเลยที่ 3 ที่คอฟฟี่ช็อปของโรงแรมแล้วไปดูเงินที่ใส่กล่องที่ห้อง 617 จำเลยที่ 3 บอกว่ามีคนขนเฮโรอีน 2 คน ขนได้คนละ 5 แท่ง จำเลยที่ 3 เอากุญแจห้อง 615 ไปแล้วให้ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์รออยู่ที่ล็อบบี้ของโรงแรม ต่อมาจำเลยที่ 3 กลับมาบอกดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์ว่าของจะมาแล้ว ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์นั่งรออยู่สักครู่จึงเห็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 เดินลงมาจากห้องพักแล้วมอบกุญแจห้องให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ส่งมอบกุญแจห้องคืนให้แก่ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์แล้วบอกให้ขึ้นไปตรวจดูเฮโรอีน ดาบตำรวจฉกฉวยทรัพย์ตรวจดูแล้วพบเฮโรอีน 10 แท่ง อยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้ง จึงโทรศัพท์แจ้งพันตำรวจเอกชยพจน์และทราบว่าพันตำรวจเอกชยพจน์กับพวกจับกุมจำเลยทั้งสามไว้ได้ เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงและสมเหตุสมผล ประกอบกับพยานโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่ และไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ 3 มาก่อน จึงไม่มีเหตุให้ต้องระวางสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลยที่ 3 ให้ต้องรับโทษด้วยข้อหาร้ายแรงเช่นนี้ เชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองเบิกความตามความเป็นจริง อีกทั้งก่อนจับกุมจำเลยที่ 3 พยานโจทก์ทั้งสองได้วางแผนล่อซื้อเฮโรอีนจากจำเลยที่ 3 อย่างรัดกุมและเป็นขั้นเป็นตอน

มีการติดต่อระหว่างจำเลยที่ 3 กับดาบตำรวจฉันทพลอย่างต่อเนื่องหลายครั้งหลายหน และโจทก์มีภาพถ่ายของจำเลยที่ 3 ที่แอบถ่ายไว้ มาแสดงเป็นหลักฐานสนับสนุนทำให้คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองมีน้ำหนักให้รับฟัง จำเลยที่ 3 เองก็นำสืบรับว่ามีการติดต่อและพบกับดาบตำรวจฉันทพลซึ่งปลอมตัวเป็นพ่อค้าทั้งที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย อันเป็นการเจือสมพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อและประสานงานการขายเฮโรอีนทั้งสองครั้งให้แก่ดาบตำรวจฉันทพลตั้งแต่ต้นจนกระทั่งส่งมอบเฮโรอีนของกลางและรับเงินค่าเฮโรอีน ปัญหาที่จำเลยที่ 3 กล่าวอ้างในฎีกาว่ากล้องวิดีโอที่ซ่อนไว้ในห้องและถ่ายภาพ ที่โจทก์อ้างส่งเป็นพยานหลักฐานนั้นบันทึกเสียงไว้ด้วย หากจำเลยที่ 3 เจรขายเฮโรอีนให้แก่ดาบตำรวจฉันทพลจริงในชั้นพิจารณาโจทก์ชอบที่จะเปิดเสียงฟังการเจรจาเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยที่ 3 เห็นว่า ในคดีอาญาการนำพยานหลักฐานมาสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยจะมากน้อยเพียงใดเป็นดุลพินิจของโจทก์ หากโจทก์เห็นว่าพยานหลักฐานที่นำสืบมามีน้ำหนักเพียงพอแล้วจะไม่นำพยานหลักฐานที่เป็นเสียงจากกล้องวิดีโอมาสืบอีกก็ได้ฎีกาอื่นของจำเลยที่ 3 นอกจากนี้ไม่เป็นสาระควรแก่การวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป พยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 ที่ว่า จำเลยที่ 3 เพียงแต่ติดต่อขายอัญมณีให้แก่ดาบตำรวจฉันทพล แต่ดาบตำรวจฉันทพลขอให้จำเลยที่ 3 ช่วยนัดนางซ้อสองเพื่อซื้อเฮโรอีน จำเลยที่ 3 จึงช่วยติดต่อให้บุคคลทั้งสองรู้จักกันโดยจำเลยที่ 3 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายเฮโรอีนของกลางนั้น ไม่สมเหตุผลและขัดแย้งกับพฤติกรรมของจำเลยที่ 3 ตามที่โจทก์นำสืบมาโดยเฉพาะการเข้าห้องพักของดาบตำรวจฉันทพลที่โรงแรมซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นการดูเงินที่ล่อซื้อก่อนส่งมอบเฮโรอีนของกลางมากกว่าการดูอัญมณีตามที่ จำเลยที่ 3 นำสืบ จึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมานั้นหนักแน่นมั่นคงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 กระทำความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ

จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายเฮโรइनโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง โจทก์มีคำขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อกันทั้งสองสำนวนแม้เป็น
คดีที่รวมพิจารณาเข้าด้วยกันและศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตทั้งสองสำนวนก็นับโทษ
ต่อกันได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่นับโทษต่อให้จึงไม่ถูกต้อง แต่โจทก์ไม่อุทธรณ์ฎีกาใน
ปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาจึงไม่อาจพิพากษาให้นับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อกันได้

พิพากษายืน

(กฤษฎีกาจิรัฐ คุณาจิรภรณ์-อภิรัตน์ ลัดพลี-ธงชัย เสนามนตรี)

ศาลอาญา - นายอุชเชษฐ์ เฟื่องฟูสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ สุธรรมโกศล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นย2208/2550

ต้น

หมายเหตุ